BARNER GROUP IMMOBILIARE
Studio Viareggio sas di Roberto Ritorto & C. Via Vespucci ANG. Via Rosmini SNC - 55049 Viareggio (LU)
cell. 329.9766464 viareggiocentro@barner.it - REGISTRO IMPRESE n° 02633140468 - R.E.A. n° LU-240834 C.C.I.A.A. di Lucca

PROPOSTA D'ACQUISTO IMMOBILIARE

Destinatari (VENDITORE): MORETTINI GIANNA Paola e MURRI Francesco
C.F. MRTGNN58B53L833T C.F. MRRFNC72A14G628D
Indirizzo via Antonio Pacinotti n° 107/109 Città VIAREGGIO (LU)

I ... sottoscritt ... Filippo PRATESI e ...
C.F. PRTFPP93R30L833D C.F. ...
nat a VIAREGGIO (LU) il 30/10/1993 doc. identità PASSAPORTO YB2463309
nat ... a ... ( ) il ... doc. identità ...
domiciliat ... in ... via ... n° ...
in qualità di ... della ...
con sede in ... via ... n° ... Part. IVA ...
tel. ... cell. ... fax ... mail ...

in seguito denominat ... "PROPONENTE"

il quale visionato più volte ed attentamente esaminato l'immobile in fatto e in diritto, avendolo trovato confacente ai propri desideri ed adatto alle proprie necessità, con la presente, tramite la ditta/società Studio Viareggio sas di Roberto Ritorto & C. regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A. di **Lucca** con R.E.A. n. **240834** e Registro Imprese n. **02633140468** in seguito denominata "AGENTE IMMOBILIARE o Agenzia", propone irrevocabilmente al venditore, di acquistare per sè, persone, ente o società da nominare entro il rogito notarile, il seguente immobile alle condizioni di seguito indicate:

1) ***PREZZO DI ACQUISTO OFFERTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO***

EURO 233.000 (euro DUECENTOTRENTATRE MILA)

Il prezzo è pattuito a corpo e non a misura e verrà corrisposto come segue:

a) EURO 5.000 vengono versati ~~alla firma della presente proposta~~ a titolo di caparra confirmatoria con ~~assegno~~ BONIFICO ~~non trasferibile n.~~ ~~tratto su~~ ALL'ACCETTAZIONE DEL MUTUO intestato al venditore e rilasciato all'AGENTE IMMOBILIARE con l'incarico di consegnarlo al venditore nel momento stesso in cui quest'ultimo sottoscriverà l'accettazione della presente proposta ed esonerando l'Agenzia da ogni responsabilitàin merito, una volta eseguita la consegna.

b) EURO ... verranno versati entro il ... con le stesse modalità di cui al punto a) a valere quale integrazione della caparra confirmatoria.

c) EURO ... verranno versati alla parte venditrice a titolo di acconto prezzo entro il ...

d) EURO ... verranno versati alla parte venditrice entro il ... quale ulteriore acconto prezzo.

e) il saldo EURO 228.000 sarà versato al momento della stipula del rogito definitivo di compravendita a mezzo assegno, bonifico, accollo di residuo mutuo o mandato irrevocabile di pagamento da parte della eventuale banca mutuante, anche previa garanzia ipotecaria concessa dalla parte venditrice sull'immobile oggetto del contratto. In tal caso la parte venditrice riceverà detta somma dall'istituto mutuante, espletate le formalità d'uso per il consolidamento dell'ipoteca.

2) ***DESCRIZIONE E STATO DELL'IMMOBILE***

a) Ubicazione: VIAREGGIO, VIA ANTONIO PACINOTTI 107/109 1° PIANO
b) Composizione: 6 VANI
c) Identificativi catastali: F 11 P 384 S 3
d) Proprietà: MORETTINI GIANNA Paola, MURRI FRANCESCO
e) Atto di provenienza: SUCCESSIONE
f) Destinazione d'uso: USO VARIO
g) Categoria catastale: A 10
h) Situazione Catastale in ordine all'intestazione ☐allineato ☐non allineato
in ordine alla planimetria ed ai dati catastali ☐conforme ☐non conforme ☒da verificare
i) Certificato di abitabilità/agibilità: ☐dotato ☐non dotato ☐assente o non rintracciabile ☒da verificare
l) Regime edilizio ☐edificato in edilizia privata/libera ☒ DA VERIFICARE
☐edificato in edilizia convenzionata su terreno in: ☐in piena proprietà ... ☐in proprietà superficiaria ...
m) Situazione Edilizio Urbanistica: l'Immobile risulta essere stato edificato:
☐prima del 01.09.1967
☐in virtù di titolo edilizio abilitativo presentato/rilasciato dal Comune di ... (...) n° ... in data ...
Successivamente alla costruzione risultano presentate/rilasciate: ☒ DA VERIFICARE
n) ☒Libero da ipoteche, pignoramenti e/o altri pregiudizi ad eccezione di NULLA
o) ☒Libero ☐occupato dal proprietario ☐locato a ...
al canone annuo di Euro ... come da contratto ... in corso.
p) Spese condominiali ORDINARIE pari a circa Euro 300 annui.
q) Spese condominiali straordinarie già deliberate ☐sì ☒no
r) Documentazione attestante la situazione energetica dell'immobile:
☐Dotato di ACE/APE - classe energetica - ... IPE ...
☐Non dotato di ACE/APE in quanto esente ai sensi della vigente Normativa in materia. ☒ DA VERIFICARE

3) ***ATTO NOTARILE E CONSEGNA DELL'IMMOBILE***

L'atto notarile dovrà essere stipulato entro il 30/6/2023 presso il Notaio DA DESTINARE di ... via ... n. ...

Ogni spesa, imposta o tassa inerente l'acquisto, sarà a carico del PROPONENTE, escluse quelle per legge a carico del VENDITORE.
L'immobile in oggetto verrà trasferito, al momento dell'atto notarile, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con particolare riferimento all'agibilità, alla classe energetica, nonchè agli impianti tecnologici di cui all'art. 1 del D.M. n. 37 del 22.01.08, dei quali impianti, l'eventuale adeguamento, a norma delle leggi vigenti, sarà a carico dell'acquirente. L'immobile sarà altresì trasferito con tutti i diritti, accessioni, accessori, dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive, franco e libero da qualsiasi peso od onere pregiudizievole, in regola con il pagamento delle spese condominiali e con garanzia per i casi di molestie ed evizioni ad eccezione di NULLA

L'immobile verrà consegnato: ☒alla stipula del rogito notarile ☐ ...
☒libero da cose e persone ☐occupato dal conduttore con subentro dell'acquirente nel contratto di locazione in corso.

4) ***IRREVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO***

La presente proposta è irrevocabile per 15 GIORNI dal giorno della sua sottoscrizione e diverrà automaticamente inefficace se entro i suddetti 15 giorni non sarà stata accettata dal VENDITORE.
In caso di mancata accettazione da parte del VENDITORE, il PROPONENTE avrà diritto esclusivamente alla restituzione delle somme versate che potranno essergli restituite anche a mezzo lettera raccomandata, senza che in ogni caso, possa avanzare alcuna pretesa verso chicchessia e in particolare verso l'Agenzia a titolo di interessi, penali, danni e/o qualsivoglia titolo o ragione.

5) ***ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA***

Ove il VENDITORE abbia accettato la proposta dell'ACQUIRENTE entro i suddetti 15 giorni l'affare si intenderà concluso. Sarà onere dell'agenzia dare tempestiva comunicazione all'ACQUIRENTE -con ogni mezzo- della accettazione (o mancata accettazione) della sua proposta da parte del VENDITORE. L'affare si intenderà concluso nel momento in cui l'agenzia avrà comunicato -con ogni mezzo- all'ACQUIRENTE la avvenuta accettazione nel suddetto termine di 15 giorni della sua proposta. In quel momento il presente contratto assumerà pieni effetti obbligatori per le parti e sarà da intendersi a tutti gli effetti un contratto preliminare di compravendita col quale il proponente si obbliga irrevocabilmente a comprare ed il venditore si obbliga irrevocabilmente a vendere ai patti e alle condizioni contenuti nel presente contratto.

NOTE: LA SEGUENTE PROPOSTA È VINCOLATA ALLA TRASFORMAZIONE A CARICO DEL VENDITORE DELL'IMMOBILE IN CIVILE ABITAZIONE X VEDI ALLEGATO A
X VEDI DILIGENZA B

DATI ANAGRAFICI E FISCALI

Il PROPONENTE garantisce che i dati anagrafici e fiscali che lo riguardano e che lui stesso ha dichiarato nel presente atto sono veritieri, validi ed effettivi. Autorizza l'Agenzia e/o ogni suo collaboratore a fare riferimento per le comunicazioni ai dati qui rilasciati impegnandosi formalmente a comunicare all'agenzia immediatamente eventuali cambi di recapiti fiscali, elettronici e/o telefonici. Resta inteso in ogni caso che le comunicazioni inviate o comunque eseguite ai recapiti indicati dal proponente si avranno a tutti gli effetti per ricevute.

VIAREGGIO lì 13/1/2023 Firma del PROPONENTE ...

Ai sensi degli articoli 1469 bis Cod. Civ. e 33 e seguenti D.lgs n. 206/05 "Codice del Consumo", si dà atto che le clausole di cui ai punti: 1) prezzo e vendita a corpo, caparra confirmatoria), 2) (garanzie del VENDITORE), 3) (acquisto dell'immobile nello stato di fatto in cui si trova, come visto e gradito), 4) (irrevocabilità della proposta d'acquisto), 5) (accettazione della proposta), sono state oggetto di attenta trattativa individuale e si approvano specificatamente, anche ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ.

VIAREGGIO lì 13/1/2023 Firma del PROPONENTE ...

La presente proposta sarà soggetta a registrazione, ex art. 1 comma 46 L. 296/06, con oneri a carico del proponente, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione.

NORMATIVA SULLA PRIVACY ED IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Il PROPONENTE dichiara di aver preso atto dell'informativa comunicata ai sensi del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 e al Codice Privacy D.Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs 101/2018 e di aver avuto conoscenza dei diritti in essa previsti a tutela della privacy: autorizza altresì, senza limitazioni, l'AGENTE IMMOBILIARE al trattamento dei dati personali, anche successivamente alla conclusione dell'affare. Dichiara inoltre di aver preso atto dell'obbligo dell'agente immobiliare di rispettare il D.Lgs. n. 231/07 e successive modifiche, integrazioni e decreti ministeriali attuativi in materia di antiriciclaggio, in ordine all'identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nell'archivio unico.

VIAREGGIO lì 13/1/2023 Firma del PROPONENTE ...

INCARICO DI MEDIAZIONE

Il PROPONENTE, con la sottoscrizione della presente, conferisce incarico di mediazione all'Agenzia, confermando di aver concordato con l'Agenzia medesima il compenso dovutole per l'opera svolta e di impegnarsi quidni al versamento dell'importo di EURO VEDI CORRIENTE (...) oltre IVA a titolo di provvigione per l'avvenuta conclusione dell'affare. Il diritto al suddetto compenso in capo all'Agenzia maturerà nel momento in cui lo stesso proponente verrà a conoscenza dell'avvenuta accettazione della proposta d'acquisto ed in quel momento il proponente si impegna a versare il compenso pattuito.

VIAREGGIO lì 13/1/2023 Firma del PROPONENTE ...

... Il ... Sig. ... iscritt... presso la C.C.I.A.A. di LUCCA R.E.A. n. LU-260884 riceve la proposta d'acquisto e sottoscrive la presente per accettazione dell'incarico di mediazione.

VIAREGGIO lì 13/1/2023 Firma ...

ACCETTAZIONE DEL VENDITORE

... I ... sottoscritt ... preso atto del contenuto della presente proposta d'acquisto dichiar ... di accettarla integralmente, confermando tutte le garanzie a proprio carico riportate ai punti 2 e 3.
Il venditore, mediante l'accettazione della presente proposta, garantisce nuovamente la veridicità della descrizione e dello stato dell'immobile già eseguita in sede di conferimento dell'incarico all'Agenzia e si obbliga a procurare, ottenere e consegnare tempestivamente al proponente e/o al notaio prescelto dal proponente stesso tutto quanto necessario, in fatto ed in diritto, per la stipula dell'atto notarile in conformità agli accordi contrattuali qui assunti ed alle norme vigenti.
Contestualmente il venditore ritira l'assegno n. ... tratto su ... consegnato dal proponente quale caparra confirmatoria.

... lì ... Firma del VENDITORE ...

RITIRO DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO ACCETTATA

... I ... sottoscritt ... dichiar ... di ricevere copia della proposta d'acquisto regolarmente accettata dal VENDITORE.

... lì ... Firma del PROPONENTE ...

ALLEGATO "B " PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO

Immobile sito in Viareggio via Pacinotti 107/109

Proponente: Filippo Pratesi

Venditore: Moretti Gianna Paola e Morri Francesco

In relazione alla proposta di acquisto stipulata in data 13/01/2023 per l'immobile sito nel comune di Viareggio in Via Pacinotti 107/109.

Dati catastali: F11 P384 S3

Le parti di comune accordo stabiliscono quanto segue:

La cifra offerta di € 233.000 € comprende 15.000 € di spese quali:

- La totale parcella del notaio impiegato comprensiva di imposte e tasse

- Il totale delle provvigioni maturate dell'agenzia Studio Viareggio Sas di Ritorto Roberto (dell'acquirente)

- La Relazione tecnica presso il geometra incaricato dall'acquirente

Tali spese saranno a carico della parte venditrice, così che la cifra finale offerta sia di € 218.000 € .

Qualora le spese di acquisto siano superiori all'importo di cui sopra (15.000 €) la parte acquirente verserà alla parte venditrice la differenza.

Qualora le spese di acquisto siano Inferiori all'importo di cui sopra (15.000€) la parte venditrice verserà all'acquirente la differenza .

Il Seguente allegato andrà a sostituire qualsiasi voce in contrasto sulla proposta d'acquisto di cui è parte integrante .

Data 13/1/2023 Firma del proponente.....

Accettazione del venditore

Il sottoscritto/i ..... preso atto del contenuto della presente integrazione della proposta di acquisto stipulata in data ..... dichiara/no di accettarla integralmente.

Data ..... Firma del venditore .....

ALLEGATO "A" PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO

Immobile sito in: Nuoro Via Pacinotti 107 / 109

Proponente: Filippo Pranesi

Venditore: Martini Gianna Paola e Murai Francesco

In relazione alla proposta di acquisto stipulata in data 13/11/2023 per l'immobile sito nel comune di Nuoro Via Pacinotti 107 / 109

Dati catastali: F 11 P 324 S 3

Le parti di comune accordo stabiliscono quanto segue:

Con la firma della presente scrittura (parte integrante della succitata proposta che viene qui allegata), viene oggi stabilito anche che il sottoscritto proponente chiederà il rilascio di un mutuo per pagare tutto o parte del prezzo offerto. Entro e non oltre il 30/6/2023 il proponente dovrà fornire all'agenzia immobiliare intermediaria, documentazione ufficiale sull'approvazione o sul diniego da parte dell'istituto di credito relativo alla propria pratica di richiesta di mutuo. La proposta acquisterà definitiva validità, efficacia ed obbligatorietà - con conseguente maturazione del diritto al compenso provvigionale in favore dell'Agenzia - sia nel caso in cui la banca approvi la pratica, sia nel caso in cui, decorso il suddetto termine, il proponente non fornisca alcuna documentazione all'agenzia immobiliare. La proposta perderà invece di efficacia nel solo caso in cui entro il 30/6/2023, il proponente consegni all'agenzia, documentazione ufficiale (proveniente dalla banca a cui il proponente stesso si è rivolto per avere un mutuo), che nega la possibilità di rilasciare il mutuo richiesto.

Si chiarisce che il termine suddetto è da considerarsi essenziale.

Firma Proponente.....

Ai sensi dell.Art. 1469 bis Cod Civ e 33 e seguenti D.lgs n.206/05 e art. 1341 e 1342 cc

Data 13/01/2023 Firma Proponente.....

Il mediatore riceve la proposta d'acquisto e sottoscrive la presente scrittura come allegato per accettazione dell'incarico di mediazione.

Data 13/01/2023 Firma Mediatore.....

Accettazione del venditore

Il sottoscritto/i.....preso atto del contenuto della presente integrazione della proposta di acquisto stipulata in data.....dichiara/no di accettarla integralmente.

Data..... Firma Venditore.....

Ritiro della proposta di acquisto accettata

Data..... Firma Proponente.....